

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6985/2540

นาง พจณี แซ่มนิลหรือบรรจงอักษร	โจทก์
ผู้ร้องสอด	โจทก์
นาง จำปี แซ่มนิล	โจทก์
นาย สวิต แซ่มนิล โดยนาย ชวลิต แซ่ม นิล ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน	

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57, มาตรา 131, มาตรา 132

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เมื่อปรากฏว่าคดีแพ่งเรื่องนี้โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยไม่คำน และศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความแล้วเช่นนี้ ไม่มีคู่ความที่ผู้ร้องสอดจะขอเข้าเป็นคู่ความร่วมอยู่อีกต่อไปแล้วจึงไม่มีประโยชน์แก่คดีที่จะพิจารณาฎีกาของผู้ร้องสอดต่อไป ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเพื่อขอย่าและแบ่งสินสมรสจำเลยให้การว่าจำเลยตกลงหย่ากับโจทก์แต่ทรัพย์สินตามฟ้องที่โจทก์ขอแบ่งเป็นสินสมรสบางรายการเท่านั้น นอกนั้นเป็นสินส่วนตัวของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความร่วมกับฝ่ายจำเลย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดวางเงินค่าขึ้นศาลภายใน 20

วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้ร้องสอດไม่ติดใจร้องสอດ แต่ผู้ร้องสอດไม่นำเงินค่าขึ้นศาลมาชำระ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องสอດ

ผู้ร้องสอດอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาว่า คำร้องสอດของผู้ร้องสอດไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล ศาลชั้นต้นอนุญาต

ในขณะที่คำร้องสอດของผู้ร้องสอດอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีที่ขอหย่าและแบ่งสินสมรส ซึ่งทนายผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยไม่ค้าน ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ขอถอนฟ้องและจำเลยไม่ค้านศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความเช่นนี้ คดีของผู้ร้องสอດจึงไม่มีคู่ความที่ผู้ร้องสอດจะขอเข้าเป็นคู่ความร่วมอยู่อีกต่อไปแล้ว จึงไม่มีประโยชน์แก่คดีที่จะพิจารณาต่อไป

ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อธิราช มณีภาค-สมปอง เสนเนียม-กอบเกียรติ รัตนพานิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น